GARDROP - Hüquqi Sənədlər Paketi (v2 - Fərdi Sahibkar Modeli)

VACİB QEYD — DİQQƏTLƏ OXUYUN
Bu sənədlər illüstrativ nümunə şablonlardır və hüquqi məsləhət deyil. İstifadədən əvvəl mütləq lisenziyalı Azərbaycan hüquqşünası tərəfindən yoxlanılmalı və konkret vəziyyətə uyğunlaşdırılmalıdır. Sənədlər komisyonçu (agent) modelinə əsaslanır: Gardrop öz adından, mağazanın hesabına satır; pulu yığır, komissiyanı tutub qalanını mağazaya köçürür; çeki Gardrop verir; mağaza yalnız VÖEN və e-qaimə təqdim edir.

SƏNƏD 1 — KOMİSSİYA (AGENT) MÜQAVİLƏSİ

Bakı şəhəri, «___» _____ 20__-ci il
Bir tərəfdən “Gardrop” platformasının operatoru **[Ad, Soyad / Fərdi Sahibkar, VÖEN _____]**, bundan sonra “Komisyonçu” (və ya “Gardrop”), və digər tərəfdən **[Mağazanın tam adı, VÖEN _____]**, bundan sonra “Komitent” (və ya “Mağaza”) (birlikdə “Tərəflər”) aşağıdakılar barədə bu Müqaviləni bağladılar.

1. Terminlər və anlayışlar

1. **Platforma** — Gardrop-un internet saytı və/və ya mobil tətbiqi; mallar haqqında informasiya aqreqatoru və satış sistemidir.
2. **Şəxsi kabinet** — Mağazanın Platformadakı fərdi səhifəsi; məhsullar, sifarişlər, qalıqlar, hesablaşmalar burada əks olunur.
3. **Mal** — Mağazaya məxsus, Platformada satışa təqdim olunan geyim və əlaqəli məhsullar.
4. **Müştəri (Alıcı)** — şəxsi tələbatı üçün Platformada malı alan fiziki şəxs.
5. **Sifariş** — Müştərinin Platformada malın alınmasına yönəlmiş hərəkəti.
6. **Komissiya (Mükafat)** — satılan mala görə Komisyonçuya çatan, Əlavə 1-də müəyyən edilən haqq.

2. Müqavilənin predmeti

- Komitent öz Mallarının satışını Komisyonçuya tapşırır. Komisyonçu Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 808-ci və müvafiq maddələrinə uyğun olaraq öz adından, lakin Komitentin hesabına Platformada həmin Malların satışını həyata keçirir.
- Mallara mülkiyyət hüququ Müştəriyə satış anınadək Komitentdə qalır. Komisyonçu Malların satıcısı deyil, vasitəçidir.
- Komisyonçu Komitentə aşağıdakı xidmətləri göstərir: Malların Platformada yerləşdirilməsi, sifarişlərin emalı, ödənişlərin qəbulu, Göndərişlərin Müştəriyə çatdırılması və hesablaşmaların aparılması.

3. Komissiya və tarif

- Satılan hər mala görə Komitent Komisyonçuya komissiya ödəyir. Komissiya dərəcələri hər

mağazaya özəl olaraq müəyyənləşdirilir və Əlavə 1-də göstərilir.
- Tərəflər arasında bağlanmış ilk müqavilə dövründə (məsələn, ilk 3 ay üçün) təşviq məqsədilə **0% komissiya** tətbiq edilə bilər. Bu müddət bitdikdən sonra Əlavə 1-dəki fərdi dərəcələr qüvvəyə minir.
- Komisyonçu Tarif Cədvəlinə dəyişikliyi ən azı 15 təqvim günü əvvəl Bildirişlə tətbiq edə bilər.

4. Vəsaitlərin qəbulu və hesablaşma

1. Müştəri malın tam dəyərini və çatdırma haqqını Komisyonçunun ödəniş sistemi vasitəsilə (nağdsız) və ya qapıda nağd ödəyir.
2. Komisyonçu daxil olan məbləğdən öz komissiyasını (və çatdırma haqqını) tutaraq qalan məbləği 7 iş günü ərzində Komitentin bank hesabına köçürür.
3. Çatdırma xidmətini Komisyonçu təşkil etdikdə, çatdırma haqqı tamamilə Komisyonçuya məxsusdur.

5. Sənədləşmə (e-qaimə və fiskal çek)

- Komitent qeydiyyatdan keçmiş vergi ödəyicisidir (VÖEN-i və e-qaimə sisteminə çıxışı vardır).
- Müştəriyə fiskal (e-kassa) çeki Komisyonçu tərəfindən verilir. Komisyonçu öz komissiyasından (və çatdırılma gəlirindən) vergisini hesablayır.

6. Qaytarma və ləğv (Kritik Şərtlər)

- Malın Müştəriyə ötürülməsindən sonra qaytarılması istehlakçı qanunvericiliyinə uyğun aparılır.
- **Mağazanın Xətası:** Əgər məhsul Mağazanın xətası (səhv ölçü, fərqli rəng, defektli/qüsurlu məhsul) səbəbindən qaytarılarsa, qaytarılma ilə bağlı bütün logistika və karqo xərcləri Mağaza tərəfindən qarşılanır.
- **Müştərinin Xətası / Şəxsi Səbəblər:** Əgər məhsul tam qaydasında göndərilibsə, lakin Müştəri şəxsi səbəblərdən (ölçünü düzgün seçməmək, yaraşdırmamaq, fikrini dəyişmək) məhsulu qaytarmaq istəyirsə, məhsulu mağazaya **özü qaytarmalıdır** və ya kuryer vasitəsilə qaytarılma xərcini özü ödəməlidir.

ƏLAVƏ 1 — TARİF CƏDVƏLİ

Kateqoriya / Xidmət	Tətbiq edilən dərəcə / Şərt
İlk [3] aylıq promo dövrü (Təşviq)	0% Komissiya
Fərdi Komissiya Dərəcəsi (Promo dövründən sonra)	[Məsələn: 10% - 15%] (Mağaza ilə fərdi razılaşdırılır)

ƏLAVƏ 2 — ÇATDIRILMA QAYDALARI

Çatdırılma növü / şərt	Qiymət (AZN)
Standart: 0 - 5 km arası (Həftə içi)	3.00 AZN
Standart: 5 km-dən artıq	Hər km üçün əlavə +0.50 AZN
Ekspress Çatdırılma (Gün ərzində)	Əlavə +5.00 AZN

SƏNƏD 2 — İSTİFADƏÇİ RAZILAŞMASI VƏ QAYTARMA SİYASƏTİ

1. Qaytarma və Dəyişdirmə Qaydaları

Platformamızdan alınan məhsulların geri qaytarılması Azərbaycan Respublikasının istehlakçı qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənir. Qaytarma prosesində tətbiq edilən əsas qaydalar aşağıdakılardır:

1. **Mağazanın Təqsiri Olduqda:** Sifariş etdiyiniz məhsul defektlidirsə, yanlış rəng və ya yanlış ölçüdə göndərilibsə, kuryer vasitəsilə geri qaytarılma xərci tamamilə mağaza tərəfindən qarşılanır. Sizdən heç bir əlavə ödəniş tələb olunmur.
2. **İstifadəçi İstəyi ilə Qaytarılma:** Məhsul düzgün və problemsiz göndərilibsə, lakin siz şəxsi səbəblərdən (yaraşdırmamaq, fikrini dəyişmək) imtina edirsinizsə, qaytarılma prosesini (və karqo xərcini) özünüz təmin etməlisiniz.

SƏNƏD 3 — FƏRDİ MƏLUMATLAR VƏ MƏXFİLİK

Sizin boy, çəki, yaş, çiyin və bel ölçüləriniz yalnız **Ağıllı Ölçü Tövsiyəsi** sisteminin düzgün işləməsi və sizə ən uyğun geyimi tapmaq məqsədilə istifadə olunur. Bu məlumatlar üçüncü tərəf reklam şirkətləri ilə paylaşılmır və yüksək təhlükəsizlik standartları ilə qorunur.